

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 81

El día viernes 14 de enero de 2011, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes Mónica Martínez, Liliana Bina, Roberto Semenciw y Roberto Giassone, Julio Bustos, Cristina Frenquelli, Hugo Toufar, Alberto Erequis y Marcelo Moeremans de la Comisión Plenaria Honoraria; María Elena Foglia, representante técnica del Ejecutivo Municipal y Raquel Merlino y Alberto Verdinelli, representantes técnicos del Concejo de Representantes. Ausencia con aviso de José Luis Rigazio y Hugo Toufar.

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido. A continuación el presidente pone a consideración los presupuestos para comprar un proyector. Analizan las calidades, funciones y precios y finalmente, se deciden por una marca Benq XGA, de 3200 lumens, de alta resolución (1024 x 786) o alguno de similares características, si ese no está disponible.

Comienzan el tratamiento del orden del día. En primer lugar se aborda la propuesta de la Unidad Técnica para transformar un tramo de la zona B, ubicada sobre el frente costero entre calles Lincoln y Beethoven, en zona B2. La propuesta es extender la zona en las dos manzanas remanentes. Los presentes acuerdan ya que es una forma de resguardar la zona y evitar que se demuelan las viviendas para construir edificios. Liliana Bina manifiesta su acuerdo con extender la zona B2 a toda el área en cuestión, normalizando hasta calle French. Alberto Esrequis expresa que también está el problema de la circulación en el área, cree que se necesita de una calle paralela a Illia para mejorar el tránsito y facilitar la circulación.

Cristina Frenquelli consulta cómo van normar los locales comerciales del corredor, si el frente mínimo será de cuatro metros o van a ampliarlo para mejorar la calidad de los mismos. Los presentes debaten al respecto, analizan las posibilidades y los locales existentes en distintas zonas de la ciudad. Finalmente acuerdan con que se amplíe la propuesta de 4 metros a 6 metros el frente mínimo.

Al respecto, María Elena Foglia opina que es más importante fijar el ancho de las veredas que el frente del local, de esa forma pueden colocar mesas en las veredas. Le responden que ya cuentan con cuatro metros de retiro de frente y retiros laterales, más la vereda. Si quisieran hacer veredas más anchas habría que expropiar.

Resuelven ampliar la zona B2 hasta Azopardo, bajando por Artigas, donde se podrá hacer una vivienda cada 400 metros. Especialmente ante la posibilidad de que los ex campings se loteen. Proponen pedir el expediente de Bahía del Gitano para saber qué se hará con ese terreno, hablan de la posibilidad de pedir la expropiación y hacer una calle que lo corte. Debaten acerca de hacer la continuación de la calle Ituzaingó.

Pasan al tratamiento del expediente N° 85482 que solicita la apertura en un tramo de calle Los Cerros. Alberto Verdinelli explica la situación presentada, donde un privado pide la apertura de la calle hasta su lote para poder construir una vivienda. Recuerda que cuando delimitaron el Área Protegida establecieron como línea la traza oeste de calle Los Cerros, además por tratarse de terrenos colindantes con la AP están inhibidos de realizar cualquier proyecto hasta el 30 de enero de 2011. Esa calle no se abrió por el gran desnivel que existe. Moeremans comenta que existe un desnivel de 12 metros de altura. Analizan la zona con el Google Earth. Se da lectura al informe de la Unidad Técnica que es ingresado por secretaría¹, donde se recomienda resolver el problema a través de una servidumbre de paso para evitar el riesgo e impacto ambiental y paisajístico que generaría la apertura de la calle. Liliana Bina está de acuerdo con el planteo de los técnicos, quiere que se deje de romper la montaña, en todo caso que la Municipalidad expropie el terreno para dar acceso al lote. Se habla de la posibilidad de hacer una servidumbre de paso de seis metros y que el Ejecutivo realice el proyecto de obra en coincidencia con la recomendación de la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes. Resuelven recomendar que no se autorice el corte de la montaña por el gran impacto ambiental que ocasionaría.

¹ Se adjunta informe de la Unidad Técnica

Alberto Verdinelli expresa que este tema dispara otro, el del statu quo en la ladera que vence el 30 de enero. Desde la UT detectaron varios casos para tomar en consideración, además del problema de la apertura de calles en el Área Protegida, ante lo cual elaborar un informe². Es el caso de la apertura calle Los Cerros entre Argentina y Resistencia, Shangri-La, Hotel Pinares del Cerros, Pileta / Polideportivo Sol y Río, Subdivisión lotes Aerosilla, uso de la antigua cantera, torres sobre calle Voltaire y Colectora, relanzamiento del loteo View Lake, ex Green Time. Les consulta cuál será la política a seguir a partir de febrero, si se extenderá el statu quo o normarán esos casos que no se pueden resolver por vía de excepción.

Liliana Bina manifiesta con respecto a la AP, que si el Concejo de Representantes aún no elaboró la ordenanza, apoyaría la presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal que propone que allí no se haga nada, justificando que la zona se encuentra comprendida en la zona roja de la Ley de Bosques.

María Elena Foglia propone definir cuáles son las prioridades para ir abordando los puntos conflictivos. Bina plantea resolver sólo los que se encuentren dentro del Área Protegida. Propone que desde el CPUA se recomiende al Concejo de Representantes la aprobación de la ordenanza presentada por DEM.

Consultan cuáles son los temas de tratamiento urgente porque sea inminente la construcción. Por ejemplo, la subdivisión de lotes en Aerosilla ya fue tratada en el Concejo de Representantes y se les negó el pedido, tal y como lo recomendó el CPUA. Resuelven que los que tengan a particulares involucrados sean de tratamiento prioritario porque hay que darles una respuesta. Es el caso del Hotel Pinares del Cerro, de Shangri-Lá y calle Los Cerros. Se enviará por e-mail a los integrantes del CPUA, el proyecto de ordenanza del DEM sobre el Área Protegida para analizarlo.

Analizan el caso de Shangri-Lá, observan las imágenes satelitales. Liliana Bina expresa que se determinó hacia arriba de la línea, el Área Protegida, por lo tanto, allí no se puede hacer nada, y hacia abajo debiera ser zona B2. Si en el límite, algún vecino siente vulnerados sus derecho porque ya presentó el proyecto que lo haga saber y se tratará. En cuanto al hotel Pinares del Cerro, al parecer tiene un proyecto para construir cabañas, pero aún no disponen del expediente. También se refieren al tema de la pileta en Sol y Río y al cambio de nombre de Green Time por View Lake. Analizan la problemática de las calles en la montaña por los riesgos de derrumbe.

Liliana Bina propone que la Unidad Técnica recorra esas zonas y presente las fotografías de cada caso para analizarlas y confeccionar una norma integral y coherente en todo el tramo. No cree que tengan que detenerse en casos puntuales, sino hacer un análisis más general. Verdinelli aclara que el informe presentado desde la Unidad Técnica, además de mencionar algunos casos destacados, proponía como prioritario definir los usos y ocupaciones del Área Protegida, relevando la zona desde el sur.

Los presentes analizan las construcciones en el Área Protegida. Surge el tema del loteo de calle Marconi que requiere de la aprobación del Concejo de Representantes a través de una ordenanza especial.

Resuelven mandar una nota recomendando la aprobación del proyecto de ordenanza sobre la AP presentada por el DEM. Alberto Verdinelli manifiesta su desacuerdo con recomendar al CR que apruebe dicha ordenanza, ya que cree es potestad del Concejo decidir sobre el tema, además cree el trabajo que iban a hacer con la Universidad consistía en analizar caso por caso y definir los pasos a seguir, cree que es la oportunidad de impulsar una gestión público-privada del área, generando instancias de concertación. Al respecto Foglia acota que la concertación requiere que previamente se sancione la normativa que oriente.

Bina expresa que está de acuerdo con el proyecto de ordenanza porque prohíbe las construcciones en el Área Protegida, y coincide con la Carta Orgánica Municipal que dice que se debe preservar la ladera de las montañas. Si bien el Concejo de Representantes tiene la potestad de cambiar la ordenanza, la COM prohíbe las construcciones.

² Se adjunta informe de la Unidad Técnica

Los presentes discuten respecto a los límites de la AP en el caso del loteo de calle Marconi, buscan en las actas anteriores cómo se resolvió su inclusión dentro del Área Protegida. (Acta N° 42 y subsiguientes). Dan lectura al acta donde se trató el tema y debaten al respecto.

Liliana Bina propone hacer una ordenanza especial para los loteos preexistentes o las viviendas que se encuentran dentro de la AP, como el caso de las viviendas de calle Marconi o la cantera, y analizar la ordenanza del DEM para ver cómo las afecta. Verdinelli expresa que no deben apresurarse, es necesario hacer un relevamiento. Otra opción sería pedir al Concejo de Representantes que extienda el statu quo en la ladera por seis meses más hasta que esté terminado el estudio de la UNC.

Bina propone revisar las ordenanzas de esas urbanizaciones en la montaña, ya sea que estén aprobadas o sean de hecho, modificando las ordenanzas para que las calles sean de 6 (seis) y no de 12 (doce) metros, se respeten los retiros, etc.

Por último, observan las fotografías de distintas ciudades europeas que trajo Roberto Semenciw para ilustrar el tema del equipamiento urbano, el tratamiento de veredas y las fuentes y obras de arte en la vía pública.

Siendo las 11:30 y quedando pendiente el tratamiento del Corredor costanera-río elaborado por la Unidad Técnica, se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido. Comienzan el tratamiento del orden del día, se aborda la propuesta de la UT para transformar un tramo de la zona B, ubicada sobre el frente costero entre calles Lincoln y Beethoven, en zona B2. La propuesta es extender la zona en las dos manzanas remanentes. Los presentes acuerdan con la misma ya que es una forma de resguardar la zona y evitar que se demuelan las viviendas para construir edificios. Esquis expresa que también está el problema de la circulación en el área, cree que se necesita de una calle paralela a Illia para mejorar el tránsito.

Frenquelli consulta cómo van a normar los locales comerciales del corredor, si el frente mínimo será de 4 metros o van a ampliarlo para mejorar la calidad. Los presentes debaten al respecto, analizan las posibilidades y los locales existentes en distintas zonas de la ciudad. Finalmente acuerdan con que se amplíe la propuesta de 4 metros a 6 metros el frente mínimo.

Al respecto, Foglia opina que es más importante fijar el ancho de las veredas que el frente del local, de esa forma pueden colocar mesas en las veredas. Le responden que ya cuentan con cuatro metros de retiro de frente y retiros laterales.

Resuelven ampliar la zona B2 hasta Azopardo, bajando por Artigas. Especialmente ante la posibilidad de que los ex campings se loteen. Proponen pedir el expediente de Bahía del Gitano para saber qué se hará con ese terreno, hablan de la posibilidad de pedir la expropiación y hacer una calle que lo corte.

Pasan al tratamiento del expediente N° 85482 que solicita la apertura en un tramo de calle Los Cerros. Verdinelli explica la situación presentada, donde un privado pide la apertura de la calle hasta su lote para poder construir. Recuerda que cuando delimitaron el AP establecieron como línea la traza oeste de calle Los Cerros, además por tratarse de terrenos colindantes con la AP, están inhibidos de realizar cualquier proyecto hasta el 30 de enero de 2011. Analizan la zona con el Google Earth. Se da lectura al informe de la UT que es ingresado por secretaría, donde se recomienda resolver el problema a través de una servidumbre de paso de seis metros para evitar el riesgo e impacto ambiental y paisajístico que generaría la apertura de la calle. Bina está de acuerdo con el planteo de los técnicos, en todo caso que la Municipalidad expropie el terreno para dar acceso al lote. Resuelven recomendar que no se autorice el corte de la montaña por el gran impacto ambiental que ocasionaría.

Verdinelli comenta que este tema dispara otro, el del statu quo en la ladera que vence el 30 de enero. Desde la UT detectaron varios casos para tomar en consideración, ante lo cual elaborar un informe. Les consulta cuál será la política a

seguir a partir de febrero, si se extenderá el statu quo o normarán esos casos que no se pueden resolver por vía de excepción.

Bina manifiesta que si el CR aún no elaboró la ordenanza, apoyaría la presentada por el DEM que propone que allí no se haga nada, justificando que la zona se encuentra comprendida en la zona roja de la Ley de Bosques. Foglia propone definir cuáles son las prioridades para ir abordando los puntos conflictivos. Bina plantea resolver sólo los que se encuentren dentro de la AP. Consultan cuáles son los temas de tratamiento urgente porque sea inminente la construcción. Resuelven que los que tengan a particulares involucrados sean de tratamiento prioritario, como el caso del Hotel Pinares del Cerro, de Shangri-Lá y Los Cerros. Se enviará por e-mail a los integrantes del CUPA, el proyecto de ordenanza del DEM para analizarlo.

Analizan el caso de Shangri-Lá, observan las imágenes satelitales. Bina expresa que se determinó hacia arriba de la línea, el Área Protegida, por lo tanto, allí no se puede hacer nada, y hacia abajo debiera ser zona B2. En cuanto al Hotel Pinares del Cerro, al parecer tiene un proyecto para construir cabañas, pero aún no disponen del expediente. También se refieren al tema de la pileta en Sol y Río y al cambio de nombre de Green Time por View Lake. Analizan la problemática de las calles en la montaña por los riesgos de derrumbe.

Bina propone que la UT recorra esas zonas y presente las fotografías de cada caso para analizarlas y confeccionar una norma integral y coherente en todo el tramo. Verdinelli aclara que en el informe presentado, además de mencionar los casos destacados, proponían como prioritario definir los usos y ocupaciones del AP, relevando la zona desde el sur. En el análisis surge el tema del loteo de calle Marconi que requiere de la aprobación del CR.

Resuelven mandar una nota recomendando la aprobación del proyecto de ordenanza sobre la AP presentada por el DEM. Verdinelli manifiesta su desacuerdo con dicha recomendación, ya que cree es potestad del CR decidir sobre el tema, además cree el trabajo que iban a hacer con la Universidad consistía en analizar caso por caso y definir los pasos a seguir, cree que es la oportunidad de impulsar una gestión público-privada, generando instancias de concertación. Al respecto Foglia acota que la concertación requiere que previamente se sancione la normativa que oriente.

Los presentes discuten respecto a los límites de la AP en el caso del loteo de calle Marconi, buscan en las actas anteriores cómo se resolvió su inclusión dentro del Área Protegida. Bina propone hacer una ordenanza especial para los loteos preexistentes o las viviendas que se encuentran dentro de la AP, y analizar la ordenanza del DEM. Verdinelli expresa que no deben apresurarse, es necesario hacer un relevamiento. Otra opción sería pedir al CR que extienda el statu quo en la ladera por seis meses más hasta que esté terminado el estudio de la UNC.

Bina propone revisar las ordenanzas de las urbanizaciones en la montaña, ya sea que estén aprobadas o sean de hecho, haciendo las modificaciones para que las calles sean de 6 (seis) y no de 12 (doce) metros.

Por último, observan las fotografías de distintas ciudades europeas que trajo Roberto Semenciw para ilustrar el tema del equipamiento urbano, el tratamiento de veredas y las fuentes y obras de arte en la vía pública.



Villa Carlos Paz, 10 de enero de 2011

Para: Comisión Honoraria Plenaria

De: Unidad Técnica

Tema: Extensión de la ZONA B2 sobre frente costanero entre calles Lincoln y Av. Illia

Dado que, el Informe Técnico sobre la regulación del uso y ocupación del suelo sobre el corredor Av. Illia abarca desde calle Medrano hasta Beethoven y que, entre esta última y la calle Lincoln queda una pequeña porción remanente de la ZONA B, se recomienda extender la ZONA B2 lindera hasta cubrir las manzanas cuya designación catastral es: 39 – 01- 082, 083 y 084, según se indica en croquis anexo.





Para: Comisión Plenaria Honoraria
De: Unidad Técnica
Tema: Propuesta de regulación del Área Protegida
Fecha: 12 de enero de 2011

En función de las solicitudes ingresadas ante el Departamento Ejecutivo (Dirección de Planeamiento), entre los que se conocen:

- a) Calle Los Cerros entre Argentina y Resistencia
- b) Shangri-La
- c) Hotel Pinares de Los cerros
- d) Pileta / Polideportivo Sol y Río
- e) Subdivisión lotes Aerosilla
- f) Uso de la antigua cantera
- g) Torres sobre calle Voltaire y Colectora
- h) Relanzamiento loteo View Lake

Y sin que el listado signifique el tratamiento particularizado de cada una de ellas, la UT del CPUA considera prioritario definir la regulación de los usos y la ocupación del Área Protegida.

Dicha propuesta deberá ajustarse oportunamente a los estudios que realice el Centro de Vinculación del Laboratorio de Geotecnia de la FCEFN de la UNC.

Para iniciar el trabajo se cuenta con los antecedentes elaborados por la Dirección de Planeamiento en el año 2007 “Estudio Urbano Villa Carlos Paz 2020 – Propuesta Normativa” y los recientemente realizados para la delimitación del Área Protegida (Ordenanza 5310).

Así mismo, entendemos que se debe desafectar de los alcances del status quo de la mencionada ordenanza las parcelas colindantes con la línea de límite.



Para: Comisión Honoraria Plenaria

De: Unidad Técnica

Tema: Expte. 85472 /10 – SCHELEY, Susana Inés. Solicita apertura de calle

Fecha: 12 de enero de 2011

Dado que, la apertura y continuación del ancho total de la calle Los Cerros hasta alcanzar el frente del lote en cuestión, se considera riesgosa y de gran impacto ambiental y paisajístico su apertura total, razón por la cual, la Unidad Técnica recomienda considerar la posibilidad de resolver el problema por medio de una servidumbre de paso a través del Lote 2.

Así mismo, se comparte el criterio de que el Departamento Ejecutivo realice el proyecto, con los estudios correspondientes.